

**PRÓ-REITORIA DE ENSINO
COMISSÃO PERMANENTE DE MAGISTÉRIO – COPEMA**

Resultado dos recursos ao gabarito da prova de Técnico-administrativo

CARGO: Auxiliar de Enfermagem
Questão nº 13
Após análise, a banca indeferiu o recurso, mantendo o gabarito publicado, em razão de $10+30+40+20+90+60+10=260$ pessoas escolheram pelos menos uma das três marcas, portanto, $300-260=40$ pessoas não tinham preferência por nenhuma das três marcas de sabonete.
Questão nº 54
Após análise, a banca deferiu o recurso, em razão de a questão apresentar a possibilidade de mais de uma alternativa correta, conforme literatura especializada na área. Portanto, a questão 54 está nula, com pontos para todos os candidatos.
CARGO: Técnico em Tecnologia da Informação
Questão nº 43
Após análise, a banca indeferiu o recurso, mantendo o gabarito publicado, em razão de a argumentação do recurso está incorreta, visto que está sendo discutido o <u>controle de erro</u> com o protocolo UDP. A questão, na alternativa E, aborda a opção de <u>detecção de erro</u> . Conforme apresentado em Kurose (2006, pg. 147, 153 e 156), o protocolo UDP realiza sim a detecção de erros.
Questão nº 46
Após análise, a banca deferiu o recurso, em razão de a questão apresentar a possibilidade de mais de uma alternativa correta, conforme literatura especializada na área. Portanto, a questão 46 está nula, com pontos para todos os candidatos.
Questão nº 56
Após análise, a banca deferiu o recurso, em razão de a questão, por erro de digitação, não apresentar uma alternativa correta. Portanto, a questão 56 está nula, com pontos para todos os candidatos.
Questão nº 58
Após análise, a banca deferiu o recurso, verificando que ocorreu um erro de digitação na publicação do gabarito, sendo agora corrigido, pois a resposta correta é a alternativa B, não havendo necessidade de anulação da questão.

CARGO: Auditor

Questão nº 23

A questão tratou de Princípios Orçamentários, porém, tal item não estava especificado no conteúdo programático. Contudo, constava no edital: “**Orçamento Público e Finanças. Orçamento Público: Elaboração, acompanhamento e fiscalização**”. Entretanto, devem ser consideradas ainda as posições a seguir:

1. Segundo João Fortes, em sua obra “Contabilidade Pública – Orçamento Público, Lei de Responsabilidade Fiscal (2005, p.93): “A elaboração do orçamento começa com Plano Plurianual (PPA), que representa o planejamento da administração a curto e médio prazos, **norteando a elaboração das propostas orçamentárias para os próximos quatro exercícios**”.
2. Ainda **Miguel Reale**, em seu livro “Lições Preliminares de Direito” (1987, p.300), diz: “Princípios, são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer para a aplicação e interpretação, quer para a elaboração de novas normas”.
3. Para o professor **Gustavo Bicalho** Ferreira em seu trabalho “Princípios Orçamentários”, disponível no site <www.estudeaqui.com.br>: “Princípios orçamentários são premissas, linhas norteadoras a serem observadas na concepção e execução da lei orçamentária”. Narra ainda o referido autor: “De acordo com Sanches (1997), princípio orçamentário é um conjunto de preposições orientadoras que balizam os processos e as práticas orçamentárias, com vistas a dar-lhe estabilidade e consistência, sobretudo ao que se refere a sua transparência e ao seu controle pelo poder legislativo e demais instituições da sociedade...”
4. Outro autor, Roberto Wagner Lima Nogueira que é mestre em Direito Tributário, professor do Departamento de Direito Público das Universidades Católicas de Petrópolis (UCP), procurador do Município de Areal (RJ), membro do Conselho Científico da Associação Paulista de Direito Tributário (APET), afirma: “O PPA, num sentido amplo e genérico, e após a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual) devem caminhar no sentido de atender ao primado **dos princípios orçamentários**, que como não poderia deixar de ser, estão no patamar da Constituição Federal.
5. Por último, afirma Pascoal (2002, p.18) “Os princípios que **norteiam a elaboração**, a execução, a avaliação e o controle dos orçamentos públicos estão explícitos ou implicitamente previstos no ordenamento jurídico nacional”.

Assim, e diante do exposto acima, a **banca indefere** o recurso, pois, fica evidenciado que o referido assunto, “princípios orçamentários” consta como requisito fundamental para a “elaboração do orçamento público”.

Questão nº 25

A questão tratou de Orçamento Base Zero, supondo-se que tal item não constava especificado no conteúdo programático. Entretanto, devem ser consideradas as posições a seguir:

1. Segundo a doutrina, o orçamento base zero ou por estratégia é **espécie** de orçamento, como afirma, Valdeci Pascoal, em sua obra, Direito Financeiro e Controle Externo (2002, p. 16): “Orçamento base zero ou por estratégia – constitui uma **técnica para a elaboração** do orçamento-programa”.
2. Ainda, para João Fortes, em sua obra, “Contabilidade Pública: Orçamento Público, Lei de Responsabilidade Fiscal”, (2005, p.75), quando trata de orçamento base zero, diz: “Seus objetivos principais são, entre outros: Obediência ao princípio da economicidade na **elaboração do orçamento**.”
3. Esse tipo de orçamento foi uma evolução do orçamento tradicional, constituindo-se **numa técnica para a elaboração do orçamento-programa**.

Assim, e diante do exposto acima, a **banca indefere** o recurso, pois, fica evidenciado que o referido assunto, “orçamento base zero”, consta na “elaboração do orçamento público”.

CARGO: Nutricionista
Questão nº 31
Após análise, a banca deferiu o recurso, em razão de a questão apresentar a possibilidade de mais de uma alternativa correta, conforme literatura especializada na área. Portanto, a questão 31 está nula, com pontos para todos os candidatos.
Questão nº 34
Após análise, a banca deferiu o recurso, em razão de a questão apresentar a possibilidade de mais de uma alternativa correta, conforme literatura especializada na área. Portanto, a questão 34 está nula, com pontos para todos os candidatos.
CARGO: Pedagogo
Questão nº 18
O item 02 do programa da disciplina “Fundamentos Legais da Administração Pública” refere-se ao Regime Jurídico Único do Servidor Público (lei nº 8.112/90). O assunto “Remoção do Servidor Público” é assunto recorrente em vários artigos da referida lei, principalmente no artigo 36 que trata das hipóteses de remoção. Não vicia a questão a omissão no programa do assunto Elementos ou Vícios do ato administrativo. A interpretação lógica e primária da referida questão seria suficiente para sua resposta. Remoção é assunto do programa e, portanto entender os desvios de finalidade da mesma torna-se obrigação do candidato. Assim, a banca indefere o recurso, mantendo o gabarito publicado.
Questão nº 25
Considerando que a afirmativa deveria constar da transcrição <i>ipsis litteris</i> da legislação pertinente, a banca aceita a argumentação do candidato e defere o recurso, determinando a anulação da questão 25.
Questão nº 26
A formulação da questão não apresenta incoerência no uso do termo “dentre outras”, pois o que está dito é que existem várias características de uma educação escolar de qualidade, dentre as quais foram apresentadas quatro possibilidades. Considerando os princípios da educação escolar de qualidade, é notório que o item IV não se apresenta como característica dessa educação, tornando-se uma falsa afirmação. Isso não implica ambiguidade da questão, conforma afirma o candidato, pois o encaminhamento dado na questão diz “Podemos afirmar que”. Logo, a alternativa “e) Somente a afirmativa IV é falsa” configura-se como alternativa correta da questão. Assim, a banca indefere o recurso, mantendo o gabarito publicado.
Questão nº 29
A questão se refere a efetividade de implementação de políticas públicas no âmbito da Educação Básica pelo Estado, para de fato assegurar a educação como direito de todos, aspecto que não vem sendo observado. Dessa forma, a formulação da questão não enseja dúvidas do uso do termo “deve se tornar dever do Estado”, no sentido do Estado vir a cumprir suas obrigações, considerando-se ainda que a questão não é apenas uma análise sintética da legislação. Assim, a banca indefere o recurso, mantendo o gabarito publicado.
Questão nº 34
Os argumentos utilizados pelo candidato são coerentes, pois foram constatados equívocos nas alternativas da questão. Assim, a banca aceita a argumentação do candidato e defere o recurso, determinando a anulação da questão 34.
Questão nº 44
A Lei nº 11741/08 altera dispositivo da Lei nº 9394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Profissional e Tecnológica. Por extensão, a própria Lei nº 11741/08 revoga tacitamente os

dispositivos do Decreto 5154/04 relativos à Educação Profissional Técnica de nível médio. Em seu artigo 1º a Lei 11741/08, estabelece nova redação aos artigos 37, 39, 41 e 42 da LDB indicando, para a seção IV-A intitulada Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, que reza em seu artigo 36-B “a Educação Profissional Técnica de Nível Médio será desenvolvida nas seguintes formas:

I – articulada com o Ensino Médio;

II – subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o Ensino Médio.”

A mesma Lei 11741/08 em seu artigo 36 C desdobra, subdivide a forma articulada em integrada e concomitante.

A argumentação do candidato é equivocada porque o enunciado da questão se refere às formas de desenvolvimento de TODA a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e não apenas a UMA de suas particularidades estabelecida na subdivisão da forma articulada.

Assim sendo, a banca indefere o recurso, mantendo o gabarito publicado.

CARGO: Técnico em Assuntos Educacionais

Questão nº 12

Distribuição é um termo usado para sistemas operacionais LINUX, como referência pela própria página virtual apresentada no recurso. Uma distribuição é um conjunto de componentes de software (componentes open source) distribuídos para uma comunidade de usuários. Quanto ao Windows, ele é um software proprietário, o que vai de encontro a definição de distribuição, que é destinada à comunidade open source. Além disso, o Windows XP, Windows XD profissional, Milenium, Vista e outros são versões do Windows e não distribuições. Logo, a alternativa C permanece correta. Recurso indeferido.

Questão nº 18

O item 02 do programa da disciplina “Fundamentos Legais da Administração Pública” refere-se ao Regime Jurídico Único do Servidor Público (lei nº 8.112/90). O assunto “Remoção do Servidor Público” é assunto recorrente em vários artigos da referida lei, principalmente no artigo 36 que trata das hipóteses de remoção. Não vicia a questão a omissão no programa do assunto Elementos ou Vícios do ato administrativo. A interpretação lógica e primária da referida questão seria suficiente para sua resposta. Remoção é assunto do programa e, portanto entender os desvios de finalidade da mesma torna-se obrigação do candidato. Assim, a banca indefere o recurso, mantendo o gabarito publicado.

Questão nº 25

Observando o anexo 2 do Edital nº 05, de 05 de junho de 2009, constata-se a inexistência do conteúdo relativo à “profissionalização do adolescente” para o preenchimento do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, razão pela qual a inconformidade do candidato é procedente, dessa maneira, a banca defere o recurso, determinando a anulação da questão 25.

Questão nº 26

A Lei nº 11741/08 altera dispositivo da Lei nº 9394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Profissional e Tecnológica. Por extensão, a própria Lei 11741/08 revoga tacitamente os dispositivos do Decreto 5154/04 relativos à Educação Profissional Técnica de nível médio.

Em seu artigo 1º a Lei 11741/08, estabelece nova redação aos artigos 37, 39, 41 e 42 da LDB indicando, para a seção IV-A intitulada Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, que reza em seu artigo 36- B “a Educação Profissional Técnica de Nível Médio será desenvolvida nas seguintes formas:

I – articulada com o Ensino Médio;

II – subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o Ensino Médio.”

A mesma Lei 11741/08 em seu artigo 36 C desdobra, subdivide a forma articulada em integrada e concomitante.

A argumentação do candidato é equivocada porque o enunciado da questão se refere às formas

de desenvolvimento de TODA a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e não apenas a UMA de suas particularidades estabelecida na subdivisão da forma articulada. Assim sendo, a banca indefere o recurso, mantendo o gabarito publicado.

Questão nº 27

O pretensão argumento do candidato não se verifica, pois a Lei 9394/96 é explícita ao tratar da Educação Física como componente curricular obrigatório para a Educação Básica, não incluindo em nenhuma das hipóteses do artigo 26 o curso noturno. A facultatividade ou a dispensa desse componente curricular em relação aos alunos de curso noturno era tratada pela Lei 5692/71, revogada pela 9394/96. A exceção se dá para as pessoas MAIORES DE 30 ANOS, pois o texto da lei é claro ao colocar 30 anos como paradigma. Assim sendo, a banca indefere o recurso, pois o mesmo carece de sustentação legal, mantendo o gabarito publicado.

Questão nº 28

A questão aludida é de natureza eminentemente pedagógica e remete ao fazer do Técnico em Assuntos Educacionais ou do Pedagogo no cotidiano escolar. O argumento do candidato carece de sustentação legal e filosófica, além de evidenciar a confusão do mesmo em relação ao conceito de hierarquia e coação. A hierarquia está subliminarmente estatuída no artigo 3*, IV da Lei 8112/90, que diz ser um dos deveres do servidor, obedecer ordens superiores, desde que não manifestamente ilegais. Não se trata, pois de COAÇÃO do servidor, exigir-lhe o cumprimento de suas atribuições, considerando alguns paradigmas. Na questão objeto de recurso, o que se quer saber dos candidatos é o papel do Técnico em Assuntos Educacionais ou do Pedagogo frente a um fenômeno educacional freqüente em nossas escolas.

Quanto aos princípios sobre os quais o servidor público deve pautar suas atribuições, estes devem estar presentes em todos os momentos da sua atuação profissional, razão pela qual o Técnico em Assuntos Educacionais e o Pedagogo devem direcionar sua atuação para a resolução dos problemas que surgem no ambiente escolar, de maneira que contribua para a eficiência pedagógica, que deve ser traduzida, por sua vez, na diminuição dos índices de evasão e repetência. Tais ações, entretanto, devem ou só poderão ser efetivadas em conjunto com outros atores do processo educativo, como é o espírito da questão.

Desta forma, a banca indefere o recurso, por absoluta impropriedade das argumentações, mantendo o gabarito publicado.

Questão nº 32

Sendo a avaliação parte integrante do processo ensinoaprendizagem, esta não se circunscreve a um momento do fazer pedagógico. A avaliação nessa perspectiva será sempre um instrumento de ação e de reflexão. **Ação** por se constituir “tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente” e **reflexão**, pois até em suas expressões mais objetivas, a avaliação guarda em si e, ao mesmo tempo, explicita a subjetividade filosófica de que se reveste.

Sendo assim, o questionamento feito sobre a visão de avaliação só poderia ser a resposta aventada no gabarito oficial, sobretudo considerando que a pretensão não se prendia ao sinônimo das palavras ação e reflexão em si, mas apontava para o significado de tais expressões em um contexto específico, considerando a instrumentalidade da natureza avaliativa. Portanto, a banca indefere o recurso, por este ser desprovido de argumentação pedagógica em relação à natureza da avaliação, mantendo o gabarito publicado.

Questão nº 33

Revedo o enunciado da questão, observa-se que o mesmo não apresenta coerência absoluta com as afirmativas formuladas para a composição das respostas. Dessa forma, convém acatar a argumentação, evitando-se prejuízos aos candidatos. Portanto, a questão 33 está nula, com pontos para todos os candidatos.

Questão nº 37

A avaliação prognóstica pode acontecer externa ou internamente ao processo avaliativo e tem uma função preditiva, isto é, ela oferece elementos para que se possa elaborar um diagnóstico a respeito do objeto que se está avaliando. O objetivo da avaliação prognóstica é fornecer

indicações que orientem o processo de ensino-aprendizagem ou quaisquer outros processos formativos. Dessa forma, não há outra alternativa para a questão, que, inclusive, coloca uma situação concreta em que não há margem de dúvida no que concerne à natureza preditiva da avaliação prognóstica, de forma que CABE apenas a resposta apontada no gabarito oficial. Por ser improcedente o questionamento, a banca indefere o recurso, mantendo o gabarito publicado.

Questão nº 42

O método de alfabetização elaborado pelo educador Paulo Freire funda-se na participação do aluno como sujeito ativo do processo ensino-aprendizagem, tornando-o protagonista da sua própria aprendizagem. Esse método, por incluir a reflexão, a criticidade, o respeito ao patrimônio cultural do aluno, considerando-o sujeito da sua história foi alvo da ojeriza do poder ditatorial estabelecido no Brasil em 1964 e se caracterizou, primordialmente, contrário à prática da transferência de informação para a aquisição do conhecimento. O método desenvolvido por Paulo Freire era o contraponto da educação então praticada no país, cuja metodologia repousava na transferência automática de saber, tendo como figura mais importante o professor, considerado como detentor único do saber, e o aluno era considerado como repositório de informações. Os argumentos do candidato não procedem, visto que a ÚNICA alternativa possível de resposta não enseja dúvida. Portanto, a banca indefere o recurso, mantendo o gabarito publicado.

Questão nº 58

O enunciado da questão pede que as afirmativas considerem as políticas inclusivas, na perspectiva de assegurar acesso e permanência exitosa na escola de pessoas com necessidades educacionais especiais, no âmbito da diversidade. Dessa forma, a afirmativa III não se coaduna com o enunciado por não atribuir à formação do professor a dimensão política requerida no processo de inclusão, limitando-se, apenas, ao desenvolvimento de ações individuais e pontuais no interior da escola. Portanto, a banca indefere o recurso, mantendo o gabarito publicado.

Maceió, 03 de novembro de 2009

José Maurício Pereira Pinto
Presidente da COPEMA

PCI Concursos